

서울회생법원

제 1 5 부

심문기일 통지서

사 건 2025간회합211 간이회생
채 무 자 주식회사 에스티엔
 인천 부평구 새별로 29, 804호 (청천동, 부평테크노타워)
 대표이사 이강영

위 사건의 심문 기일이 다음과 같이 지정되었으니 출석하시기 바랍니다.

일 시: 2025. 7. 18. 16:05

장 소: 서울회생법원 제208호 심문실

또한 2025. 7. 17.까지 첨부된 대표자 심문사항에 답변을 기재한 서면을 제출해 주시고
[반드시 E-mail(주심판사 박미영 : mypark@scourt.go.kr)로도 전송바랍니다], 대표자가
필요한 준비를 갖추어 출석하시기 바랍니다.

대표자 심문시에 필요한 경우 대리인 및 담당 직원을 배석하게 하여 도움을 받을 수
있습니다.

2025. 7. 11.

재판장

판사

김 윤 선

전자서명완료

심문사항

답변시 유의할 사항

대표자 심문은 법원이 회사의 현황을 가장 빨리 파악하여 향후 회생절차의 방향을 가늠할 목적으로 실시됩니다. 현재까지는 신청서와 그에 첨부된 자료 외에는 회사에 관하여 아무런 정보도 가지고 있지 못한 상태입니다. 주심판사 입장에서 회사의 현황을 파악하기 위하여 필요한 내용을 중심으로 작성된 심문사항을 보내드립니다. 이 심문사항은 추후 변경, 수정, 추가될 수 있습니다. 다음과 같은 점에 유의하여 답변을 준비하기 바랍니다.

1. 회사의 현황을 묻는 질문사항은 추상적으로 작성되어 있습니다. 그러나 답변은 가급적 회사의 실적 등의 수치를 들어 구체적으로 답변하기 바랍니다.
2. 회사의 전망 등에 관한 답변에도 그와 같이 판단하는 구체적인 근거를 제시하기 바랍니다. 판단이 옳으나 그르냐를 따지는 것이 아니라 회사가 판단한 근거를 파악하기 위한 것입니다.
3. 심문사항 중 대표자의 의견과 각오를 묻는 부분도 있습니다. 이에 관하여 솔직하게 답변하기 바랍니다.
4. 심문사항 중 회사의 현황을 몰라서 묻는 부분이 있을 것입니다. 특히 회사의 업무내용 및 각 직원의 업무분장과 관련된 부분에 대하여는 전문적인 지식이 없는 상태이므로 이런 부분은 문외한을 이해시킨다는 전제하에 답변하기 바랍니다.
5. 심문사항 중에는 개시신청서 및 첨부서류에 나와 있는 사항과 중복되는 경우도 있을 것입니다. 이는 더 엄밀히 확인하고자 하는 취지에서 반복해서 묻는 것이므로, 단지 개시신청서에 나와 있다는 방식으로 답변하지 말고, 다시 자료를 검토, 확인한 다음 추가할 수 있는 사항은 추가하여 더욱 구체적으로 답변하기 바랍니다.
6. 이미 제출되어 있거나 제출할 소명자료와 중복되는 경우에는 소명자료의 서증번호를 인용하되, 이때에도 핵심적인 내용은 별도로 부각하여 설명하기 바랍니다.
7. 신청서 기재 내용에 오류가 있거나 신청서와 다른 내용의 답변을 하실 때는 그 취지를 명확히 밝히기 바랍니다.
8. 답변은 육하원칙에 맞추어 기술하고(특히 '언제'를 빠뜨리지 않도록 하십시오), 대리인의 검토를 거쳐서 정해진 시한 내에 제출하기 바랍니다.

대표자 심문사항

0. 재도의 신청 여부

문 : 과거에 채무자 회사(이하 ‘회사’ 라고만 합니다)가 법원에 회생신청을 한 적이 있나요? 있다면 그 시기와 사건번호, 결과 등에 대하여 자세히 말씀하십시오.

답 :

1. 개요

문 : 이 사건 신청인이 주주가 된 과정과 그 이후 회사와의 관계(각종 소송 등)에 관하여 가능한 객관적이고 구체적으로 설명하기 바랍니다.

답 :

문 : 신청인이 첨부한 소명자료(채무자 회사의 재산상태 등) 중 사실과 다른 것이 있다면 특정하여 설명하기 바랍니다. 그 외에도 신청인의 주장 내용 중 받아들일 수 없는 부분이 있다면 관련 자료와 함께 반박하기 바랍니다.

답 :

문 : 신청인은 주주로서 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 이 사건 신청을 하였는바 그 신청자격에 관하여 특별히 다룰 점이 있나요.

답 :

문 : 회사에 관하여 ‘사업의 계속에 현저한 지장을 초래하지 아니하고는 변제기에 있는 채무를 변제할 수 없는 경우’ 내지 ‘파산의 원인인 사실이 생길 염려가 있는 경우’에 해당한다는 신청인 주장에 동의하는가요. 만약 동의하지 않는다면, 그 부분에 관하여 피신청인이자 채무자 본인의 법적 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 설명을 하고, 가능한 소명자료를 제출하기 바랍니다(이는 주주 신청 사건이

라는 이 사건 특수성을 고려하여, 이하의 모든 질문에 관하여 동일하게 적용됩니다).

답 :

2. 대표자의 인적사항 등에 관하여

문 : 회사 대표자의 인적사항을 말씀하십시오.

답 : 성명:

주민등록번호:

휴대전화번호:

거주지주소:

문 : 대표자의 주요 학력 및 경력은 어떠한가요.

답 :

문 : 대표자의 현재 보수(연봉)는 얼마인가요.

답 :

문 : 회사의 사주는 누구이며, 대표자 본인은 어떠한 경위로 회사의 대표자로 선임되었나요.

답 :

문 : 회사를 설립하게 된 경위는 어떻게 되나요.

답 :

문 : 대표자 본인이 현재 다른 법인 또는 개인사업체를 운영하는 것이 있나요. 있다면 그 구체적인 내용은 어떠한가요.

답 :

문 : 대표자 본인이 현재 다른 회사의 임원을 겸직하고 있는 것이 있나요.

답 :

문 : 대표자나 회사의 임원 중 형사처벌을 받거나 수사기관의 조사를 받은 사실이 있나요(구체적으로 기재하고, 벌금 등의 처벌을 받은 것도 포함하여 주십시오).

답 :

문 : 현재 대표자나 회사의 임원에 관하여 제기된 민사소송(가압류·가처분 등 보전처분절차와 압류 및 추심명령·전부명령 등 강제집행절차 포함), 형사소송 및 고소·고발사건이 있으면 그 사건의 당사자, 사건의 내용, 처리경과 및 결과를 밝혀 주십시오(각 결정문 사본을 모두 제출하고, 각 사건의 구체적인 내용 및 경과, 결과를 밝혀 주십시오).

답 :

문 : 회사나 대표자, 임직원이 원고 또는 신청인으로서 진행 중인 법적 분쟁 절차로는 어떤 것들이 있나요.

답 :

문 : 회사 임원들이 회사 채무에 대하여 연대보증을 한 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사의 대표자가 회사를 실제로 경영하고 있나요. 회사의 대표자 외에 다른 사람이 회사를 실제로 경영하고 있다면 그 이유와 경위는 어떻게 되나요.

답 :

문 : 대표자 본인이 개인회생, 개인파산, 일반회생 등을 신청한 바 있나요?

답 :

3. 회사의 개요에 관하여

문 : 회사의 주요 연혁을 말씀하십시오.

답 :

문 : 회사의 주된 사무소 소재지는 어디이고, 지점이나 공장, 기타 사무소의 현황은 어떠한가요. 회사의 해외지사, 연락사무소 등이 있나요.

답 :

문 : 회사의 주된 업무 내용을 구체적으로 설명하여 주십시오.

답 :

문 : 회사의 주요 거래처는 어디인가요.

답 :

문 : 회사의 본점 및 지점의 소유관계와 임대차계약의 내용 및 차임지급 현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 현재 임직원의 수와 최근의 변동 상황은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사 임원들의 역할 및 회사의 조직·기구현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사 임원들 가운데 다른 회사의 임원을 겸직하고 있는 사람이 있나요.

답 :

문 : 직원들이 구체적으로 담당하고 있는 업무는 무엇인가요.

답 :

문 : 회사 임원들 중 근로기준법의 적용을 받는 근로자로 볼 수 있는 사람은 누구이고, 그 근거는 무엇인가요.

답 :

문 : 현재 체불된 임금이나 퇴직금은 얼마인가요.

답 :

문 : 현재 퇴직이 예정되어 있거나 퇴직을 준비하고 있는 직원이 있나요. 있다면 그 원인은 무엇인가요.

답 :

문 : 회사의 임원과 대표자의 인적 관계는 어떠한가요.

답 :

문 : 회사의 임직원 중에 회사에 대하여 채권을 가진 사람이 있나요.

답 :

문 : 회사가 영위하는 업종의 내용과 업종별 매출현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 향후 회사의 업종별 매출 비중은 어떠하리라고 전망하나요.

답 :

문 : 회사의 시장점유율, 순위에 대한 평가는 어떠한가요.

답 :

문 : 앞으로 회사의 영업과 매출액은 어떠하리라고 전망하나요.

답 :

문 : 회사가 경쟁업체에 비하여 우위에 있는 점은 무엇인가요.

답 :

문 : 회사의 주요 협력업체는 어디이고, 이들 업체가 하는 일은 무엇인가요.

답 :

문 : 현재 회사는 영업 및 조업을 하고 있나요.

답 :

문 : 회사에 노동조합이 조직되어 있나요.

답 :

문 : 회생절차개시신청으로 동요하거나 사직하는 직원이 있나요.

답 :

문 : 회사의 직원 1인당 매출 실적은 얼마이며, 회사의 현재 인원이 적정하다고 보나요.

답 :

문 : 회사 임직원의 임금 수준은 어느 정도이고, 동종업체에 비하여 어떠한가요.

답 :

문 : 회사의 직원들이 회사가 받을 채권에 대하여 가압류·압류 등 강제집행을 하고 있는 것이 있나요(해당 사항이 있는 경우 각 결정문 사본을 제출하여 주십시오).

답 :

문 : 현재 회사의 영업재산에 관하여 소송이 계속 중이거나 보전처분이 내려지거나 강제집행이 진행 중인 것이 있나요.

답 :

문 : 현재 회사가 제3자를 상대로 소송 중인 것이 있나요(소송 중인 사건이 있다면 그

청구원인은 무엇이고, 소송결과를 어떻게 예측하고 있나요).

답 :

문 : 회사의 주거래은행은 어디인가요. 채무가 제일 많은 곳은 어디인가요.

답 :

문 : 회사는 중소기업기본법에 정한 중소기업에 해당하나요.

답 :

4. 관계회사와 관련하여

문 : 회사와 특수관계에 있는 회사가 있나요. 또는 회사의 특수관계인이 지분을 보유하는 회사가 있나요.

답 :

문 : 관계회사의 현황(업종, 출자비율, 영업상태 등)은 어떠한가요.

답 :

문 : 관계회사의 경영에 관한 주요한 사항은 누가, 어떤 방식으로 결정하나요.

답 :

문 : 회사가 관계회사로부터 배당을 받은 적이 있거나 받을 예정이 있나요.

답 :

문 : 관계회사 중에 회생절차나 파산·청산절차가 진행 중인 곳이 있나요.

답 :

문 : 관계회사와의 채권·채무관계는 어떠하고 향후 이를 어떻게 정리할 것인가요.

답 :

문 : 회사와 관계회사 사이의 최근 5년간 거래현황, 자금관계(대여, 관계회사에 대한 출자, 연대보증 등)는 어떠한가요.

답 :

문 : 관계회사의 영업에 관한 향후 계획은 어떠한가요.

답 :

5. 자본에 관하여

문 : 회사는 상장회사인가요.

답 :

문 : 회사의 자본금 현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 자본금의 변동 과정은 어떠한가요.

답 :

문 : 주권은 발행되어 있나요. 한국예탁결제원에 예탁되어 있나요.

답 :

문 : 주주 현황은 어떠한가요(주주명, 주식 수, 지분율을 표로 표시하여 주십시오).

답 :

문 : 주주 중 특수관계인에 해당하는 주주로는 누가 있나요.

답 :

문 : 최근 3년간 주주배당금과 배당률은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사 설립 이후 최근까지 주주 현황에 관하여 특이하다고 할 만한 변동사항이 있었나요.

답 :

문 : 증자 또는 감자를 한 적이 있나요. 있다면 그 경위는 어떠한가요.

답 :

문 : 주주 중 주식출자금을 미납한 주주가 있나요.

답 :

문 : 발행된 주식 중 담보로 제공된 것이 있나요.

답 :

6. 자산 및 부채에 관하여

문 : 회사는 외부회계감사 대상기업인가요.

답 :

문 : 최근 3년간 외부감사 또는 경영컨설팅 등을 한 회계법인은 어디인가요.

답 :

문 : 최근 3년간 회사에 대한 회계감사의견은 어떠하였나요.

답 :

문 : 최근 5년간 회사의 자산 및 부채의 변동 상황은 어떠한가요(최근 5년간의 대차대조표 등 재무제표를 정리해서 아래 표를 작성하시고, 채무자 주장의 실사 자산 및 부채도 기재하십시오. 보다 상세한 내역은 별지로 첨부하여 주십시오. 회사설립

이후 5년이 경과하지 않았다면 회사설립 이후의 모든 재무제표를 정리하여 주십시오).

답 :

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	현재 기준 실사
유동자산						
비유동자산						
자산총계						
유동부채						
비유동부채						
부채총계						

문 : 회사의 재무제표에 분식이 있나요.

답 :

문 : 이 사건 신청에 앞서 과거 분식분을 상각한 사실이 있나요(항목별로 구체적으로 기재하십시오).

답 :

문 : 회사의 자산현황은 어떠한가요. 당좌자산, 재고자산, 투자자산, 유형자산, 무형자산의 항목별로 구체적으로 내역을 밝혀 주십시오(예컨대 채권의 내용은 무엇이고 그 액수는 내용별로 얼마라는 식으로 구체적으로 밝혀 주십시오).

답 :

문 : 회사가 보유한 부동산과 차량이 있나요. 있다면 그 내역은 어떠한가요(부동산 표시, 차량 표시를 정확히 하여 주십시오).

답 :

문 : 회사의 당좌자산 중 외상매출금이 있나요. 그 내역은 어떻게 되나요. 실제로 지급 받을 수 있는 금액인가요.

답 :

문 : 회사의 재고자산 중 상품성이 있는(실제 매출로 이어질 수 있는 부분) 자산은 어느 정도 되나요.

답 :

문 : 최근에 자산재평가를 한 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사의 고정자산 중 최근 1년간의 주요 변동사항(매각 등)은 어떠한가요.

답 :

문 : 고정자산 중 비업무용 자산이 있나요.

답 :

문 : 자산의 담보제공현황은 어떠한가요. 제3자를 위하여 담보를 제공한 것이 있나요.

답 :

문 : 담보로 제공되지 않은 부동산이 있나요. 그 용도는 무엇인가요.

답 :

문 : 회사가 보유한 특허권 등 산업재산권이 있나요. 있다면 그 내역은 어떠한가요(등록번호, 제목 등으로 정확히 표시하여 주십시오).

답 :

문 : 회사의 부채현황은 어떠한가요. 회생채권과 회생담보권, 조세, 미지급 임금과 퇴직금 등의 액수 및 내역을 표로 일목 요연하게 밝혀 주십시오(채권자별 액수, 합계액 등을 표로 작성하여 주십시오, 대여채무, 상거래채무, 조세등 채무, 공익채무(누락되지 않도록 주의) 등으로 성질에 따라 분류하여 주십시오. 2페이지 초과시에는 별지를 이용해주십시오)..

답 :

문 : 부외 부채가 있나요(장부상 계상되지 않은 것이나 누락된 것이 있는지를 잘 살펴
신중하게 답변하여 주십시오).

답 :

문 : 부채 중 단기차입금의 비중은 높은 편인가요. 이로 인한 문제점은 무엇이고, 그
대책은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사의 보증채무 현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 회생절차개시신청일 현재 회사의 부채비율은 얼마인가요.

답 :

문 : 작년(2023년)에 도래한 채무는 총 얼마인가요. 이미 갚은 것이 있나요.

답 :

문 : 회사가 회생절차개시결정 전까지 갚아야 할 채무로는 어떤 것들이 있나요.

답 :

문 : 신청일 현재 채무자가 부담하고 있는 채무 중 회생담보권과 회생채권의 범위에
포함시키지 않은 채무가 있나요. (있다면) 포함시키지 아니한 이유는 무엇인가
요.

답 :

문 : 신청일 현재 존재여부에 다툼이 있는 채무가 있다면 그 상대방, 내용, 다툼의
이유, 금액 등은 어떠한가요(채무자를 상대로 제기된 민사소송이 있는 경우 그
사건의 당사자, 사건의 내용, 처리경과 및 결과를 밝혀 주십시오).

답 :

문 : 보증기관의 이행보증 또는 하자보증 등으로 인하여 장래 발생할 수 있는 구상 채무의 내용 및 금액은 어떠한가요.

답 :

문 : 채무자가 PF 대출의 보증채무자의 지위에서 조건부 채무인수 약정(주채무자의 불이행을 조건으로 채무를 인수하기로 하는 약정) 또는 자금보충약정(PF 대출 주채무자의 불이행시 부족자금을 대여 형식으로 보충하기로 약정한 경우)을 체결한 적이 있나요

답 :

문 : 회생채권액에 포함시키지 아니한 쌍방미이행 쌍무계약상의 채권(진행중인 공사에 대한 기성금채권 등)이 있나요. 있다면 그 내용과 금액 등은 어떠한지 아래 표 양식에 맞추어 설명하기 바랍니다.

답 :

계약명	계약일시	계약금액	계약상대방	계약내용	계약이행정도	회생절차 개시시 이행 또는 해지 예상

문 : 올해(2024년)에 갚아야 할 채무는 얼마인가요.

답 :

문 : 회사 또는 대표자 개인이 어음·수표를 발행하여 부도가 난 사실이 있나요. 있다면 그 일자와 내역·원인은 무엇하고, 이미 발행한 어음·수표 중 아직 부도 처리되지 않은 내역과 금액은 어떠한가요.

답 :

문 : 대표자 등 임원의 개인 재산 중 회사를 위하여 담보로 제공된 것이 있나요.

답 :

문 : 대표자 등 임원이 회사의 자금을 대여금, 가지급금 등의 명목으로 가져갔다가 반환하지 않은 것이 있나요. 만약 있다면 그 구체적인 내역과 사용처는 어떠한가요.

답 :

문 : 금융기관 회생담보권의 현황(다액 순으로) 및 이에 대한 담보제공 현황은 어떠한가요(회생담보권의 채권자, 담보목적물, 액수, 합계액 등을 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 회사가 가지고 있는 임차보증금이나 예금채권, 유가증권 중에 금융기관 등에 담보로 제공된 것이 있나요.

답 :

문 : 담보권자 중에 금융기관이 아닌 자가 있다면 당해 담보권자와 회사의 관계, 담보권 설정 경위, 일시, 차용금 등의 사용처를 구체적으로 밝히기 바랍니다.

답 :

문 : 회사가 금융기관에 제공한 담보물의 감정 등 평가를 최근에 실시한 적이 있나요.

답 :

문 : 현재 회생담보권자들의 동향은 어떠한가요.

답 :

문 : 금융기관 회생채권의 현황은 어떠한고, 그 채권자들의 동향은 어떠한가요(회생채권의 채권자와 액수, 합계액 등을 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 상거래채권자 이외의 회생채권자 중에 금융기관이 아닌 자가 있다면 당해 채권자와 회사의 관계, 채무 부담 경위, 일시, 차용금의 사용처 등을 구체적으로 밝히기

바랍니다.

답 :

문 : 이 사건 회생절차개시신청에 대하여 채권자들이 알고 있나요. 그렇다면 그에 대한 반응은 어떤가요.

답 :

문 : 회생채권 상거래채권의 현황은 어떠하고, 그 채권자들의 동향은 어떠한가요.

답 :

문 : 상거래채권자 중 회사가 그 채권을 변제하지 않으면 해당 상거래채권자의 사업 계속에 현저한 지장을 초래할 우려가 있거나 회사와의 거래 중단 등으로 회사의 회생에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 사정이 있는 채권자가 있나요(있다면 그 채권자 및 채권액, 채권발생 원인을 특정하여 주십시오). 있다면 회생채권 조기변제신청에 대한 구체적인 계획이 있나요.

답 :

문 : 회사에 대하여 구성된 채권단 등이 있나요.

답 :

문 : 회사에 대하여 강제집행 등을 하고 있거나 하려고 하는 채권자들이 있나요(소송내역을 사건번호, 사건명, 원고, 피고, 소송가액, 소송내용 등으로 구분하여 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 공익채권의 상세내역은 어떠한가요(각 채권의 내용을 채권자, 액수, 총액 등으로 구분하여 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 조세채권의 상세내역은 어떠한가요(각 채권의 내용을 채권자, 액수, 총액 등으로

구분하여 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 회생담보권, 회생채권 등에 관한 내역을 정리하면 어떠한가요(아래표를 이용하여 정리하되 채권내역 등을 적절히 변형하고, 특이사항이 있다면 비고란 등에 기재해 주십시오).

답 :

구 분		원금(원)	비고
회생담보권	대여금채권		
회생채권	대여금채권		
	상거래채권		
	미발생구상채권		
	특수관계자채권		
	조세등채권		
공익채권(미지급급여등)			
총 계			

7. 영업실적과 전망 및 운영자금조달에 관하여

문 : 최근 5년간 매출액과 손익(영업이익, 경상이익, 당기순이익) 등 영업실적은 어떠한가요(아래표를 작성하되, 상세한 손익계산서는 별첨하여 주시고, 최근 영업실적의 가결산 결과도 기재하여 주십시오).

답 :

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액					
매출원가					
매출총이익					
판매관리비					
영업이익					

문 : 회사 매출액의 연도별 변동 내역에 관한 원인은 무엇인가요(연도별 변동 내역을 정리하여 기술하고, 그 원인을 밝혀 주십시오).

답 :

문 : 회사의 매출원가는 주로 무엇으로 구성되어 있나요.

답 :

문 : 최근 3년간 판매비와 관리비의 구체적 내역은 어떤가요(판매비와 관리비 내역, 총액 등을 상세히 구분하여 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 회사의 매출 미수금 채권 내역은 어떠한가요. 그 상대방들이 지급을 거절하고 있는 이유는 무엇인가요.

답 :

문 : 회사가 매출 미수금 채권과 관련하여 그 상대방을 상대로 민사소송을 제기한 것이 있나요.

답 :

문 : 회사의 월평균 수입금은 얼마인가요.

답 :

문 : 현재 회사가 보유하고 있는 자금(시재) 현황은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사가 정상적인 영업활동을 하기 위하여 필요한 운전자금의 규모는 매월 얼마이고, 그 내역은 어떠하며, 이를 어떻게 충당하고 있나요. 부족하다면 이는 어떻게 보충하고 있나요.

답 :

문 : 회사가 필요한 운전자금을 마련하기 위하여 강제집행, 가압류 등을 취소할 필요가 있는가요. 있다면 시재현황에 비추어 취소신청의 시기 등 구체적인 계획은 어떤가요.

답 :

문 : 매월 지출되는 이자비용은 얼마이고, 이자지급 대상의 대출채무 내용은 무엇인가요(대출내용을 채권자, 액수, 발생일자, 만기일자, 이율 등으로 구분하여 표로 정리하여 주십시오).

답 :

문 : 최근 2년간 월별 자금수지는 어떠한가요(표로 정리하여 주십시오).

답 :

문 : 현재 임직원들에 대한 급여는 정상적으로 지급되고 있나요.

답 :

문 : 앞으로 운전자금의 조달방안은 어떠한가요.

답 :

문 : 앞으로 5년간의 회사의 영업 실적에 관하여는 어떻게 예상하고 있나요. 그렇게 예상하는 근거는 무엇인가요.

답 :

문 : 회사는 어음, 수표를 발행하고 있나요.

답 :

문 : 회사는 회사채를 발행하였나요.

답 :

문 : 회사를 제3자에게 매각할 용의가 있나요. 제3자와 사이에 인수 협상이 진행되고

있다면 그 내용은 무엇이고, 실현가능성은 어느 정도인가요.

답 :

문 : 제3자와 사이에 인수 협상이 진행되고 있다면 제3자는 회사가 회생절차개시신청을 한 사실을 알고 있나요.

답 :

8. 회생절차개시 요건과 관련하여

문 : 회사의 재정적 파탄원인은 무엇인가요.

답 :

문 : 회사가 회생절차개시신청을 하게 된 결정적인 계기는 무엇인가요.

답 :

문 : 회사의 장래 주요 영업내용은 무엇인가요.

답 :

문 : 이행기가 곧 도래하게 되거나 도래할 채무 내역은 어떠한가요(채무 내역을 채권자, 액수, 발생일자, 만기일자, 이율 등으로 구분하여 표로 작성하여 주십시오).

답 :

문 : 회사는 보증채무를 포함하여 현재 총 채무액이 얼마인가요. 채무초과상태인가요.

답 :

문 : 현재 회사가 파산할 경우, 채권자들이 파산절차를 통하여 배당받을 수 있는 액수는 어느 정도인가요.

답 :

문 : 회사가 산출한 청산가치와 계속기업가치는 얼마인가요.

답 :

문 : 회사가 청산가치와 계속기업가치를 이처럼 추정한 근거는 무엇인가요. 특히 수익이 어떤 부분에서 가능하다고 추정하였고, 그 규모는 얼마나 되나요.

답 :

문 : 회사가 지출하는 비용은 어떤 것들이 있고, 그 규모는 어떠한가요.

답 :

문 : 영업외 비용의 지출은 어떤 것들이 있나요.

답 :

문 : 공익채무의 변제 계획은 어떠한가요.

답 :

문 : 조세채무의 변제 계획은 어떠한가요.

답 :

문 : 현재 회사의 신용도는 어떠한가요.

답 :

문 : 예납금을 납부하였나요.

답 :

문 : 회생절차개시신청을 위한 이사회가 개최되었나요. 그 이사회 회의록은 법원에 제출되었나요.

답 :

문 : 회사의 정관에 회생절차개시신청과 관련한 특별 요건을 규정하고 있는 것이 있나

요? (예: 주주총회 결의 또는 주주총회 특별결의 등)

답 :

9. 자구노력에 관하여

문 : 경쟁업체들과 비교하여 채무자 기업의 강점과 약점은 무엇이라고 생각하는가요.

답 :

문 : 채무자는 회생신청에 이르게 된 경위 등을 고려할 때, 향후 채무자 기업의 강점을 살리는 동시에 청산할 때보다 더 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 하는 사업구조 개선에 대한 구체적인 계획이 있는가요.

답 :

문 : 그동안 회사가 기울인 자구노력으로는 어떠한 것이 있고, 앞으로 어떠한 것이 더 필요한가요.

답 :

문 : 최근 회계법인을 통하여 자체적으로 구조조정을 시도한 적이 있나요. 있으면 어떠한 내용이었나요.

답 :

문 : 기업구조개선(워크아웃)을 신청한 적이 있나요. 있다면 워크아웃의 전반적인 진행 경과는 어떠한가요.

답 :

문 : 회사에서 매각을 예정하고 있거나 매매계약이 체결되어 있는 자산이 있나요.

답 :

문 : 임직원 등의 감원이나 임금 삭감의 필요성이 있나요. 있다면 그에 대한 계획은 어떠한가요.

답 :

문 : 회생절차에 대한 직원들의 태도는 어떠한가요.

답 :

10. 부인권 행사 대상에 관하여

문 : 최근 2년 이내에 회사 주요 자산의 처분 내역(담보제공 포함)은 어떠한가요.

답 :

문 : 회사가 경영상태가 악화된 이후 특정채권자에게만 변제하거나 담보를 제공하거나 채무를 부담한 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사가 경영상태가 악화된 이후 재산을 제3자 명의로 은닉하거나 헐값에 처분한 사실이 있나요.

답 :

11. 관리인의 선임과 관련하여

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 회사의 재산을 유용·은닉한 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 정관이나 법령에 위반한 행위, 임무를 게을리한 행위를 하여 회사에 중대한 손해를 발생시킨 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사의 이사 또는 지배인이 분식회계에 관여한 사실이 있나요.

답 :

문 : 회사의 지배주주가 회사의 경영에 영향력을 행사한 사실이 있나요. 있다면 그와 같이 영향력을 행사한 지배주주 및 그와 친족관계에 있는 자는 누구인가요.

답 :

문 : 상업등기부에 이어나 지배인으로 등재되지 아니하였으나 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자, 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자, 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자가 있나요.

답 :

문 : 회사의 경영과 관련하여 실질적 사주, 대표자 등은 일반관리, 기술, 영업 등 분야 중에서 주로 어느 부문의 역할을 하였나요.

답 :

문 : 만일 대표자 관리인으로 선임된다면 공적인 수탁자로서 선량한 관리자의 주의를 다하여 회사의 업무를 수행하고 재산의 관리 및 처분을 하는 등 관리인의 직무를 성실히 할 의사가 있나요.

답 :

문 : 제3자를 관리인으로 선임하는 경우에, 만일 그 관리인이 대표자를 회사의 임원으로 다시 임명한다면 관리인의 경영과 재산관리업무에 적극 협력할 용의가 있나요.

답 :

12. 기타

문 : 현재 진행하고 있는 사업현황은 어떠한가요. 현재 자금사정상 진행사업을 모두 진

행할 수 있나요.

답 :

문 : 회생가능성을 높이기 위해서는 회사에 이익이 되는 기존 거래선과의 계약관계 유지가 필수적인데, 그에 관한 대책이 있나요.

답 :

문 : 회생절차개시신청일 기준 수주 현황은 어떠한가요. 현재 수주 협상이 진행 중인 것도 있나요.

답 :

문 : 수익성이 나쁜 사업 등을 일부 포기하는 경우 발생할 수 있는 문제는 어떤 것이 있나요.

답 :

문 : 회사는 회계장부와 관련하여 관련 법령에서 요구하는 수준이나 채권자들에게 충분한 정보를 제공할 수 있을 정도로 투명하고 객관적으로 작성·관리하고 있는가요? 그렇지 않다면 어떤 원인(과다한 비용, 거래처의 비협조, 개인재산과의 혼용 등)에 기인한 것이고, 앞으로 어떤 방식으로 개선하고자 하나요.

답 :

문 : 재무상태표상 부채에 보증 등에 의한 우발채무도 포함되어 있나요. 보증 등에 의한 우발채무가 현실화될 가능성은 있나요.

답 :

문 : 회생절차가 개시되면 자격 제한 등 어떠한 제도적 또는 사실상의 불이익이 있나요.

답 :

문 : 회생절차 중인 회사는 신규 수주가 잘 안 되는 것이 보통인데, 장래 수주 전망은

어떠한가요.

답 :

문 : 회생절차개시결정이 될 경우 회생계획이 인가되기 전이라도 법원이나 채권자협의 회가 추천하는 사람을 감사 또는 CRO(구조조정담당임원)로 선임할 의사가 있나요.

답 :

문 : 현재 회사에 관하여 제3자와 사이에 인수협상이 진행되고 있는 것이 있나요.

답 :

문 : 회사는 회생절차 진행과정에서 M&A 또는 영업양도를 추진할 의향이 있나요.

답 :

문 : 회사는 중소기업 맞춤형 회생절차(S-Track)의 관련 프로그램 이용여부를 검토해보았요.

답 :

문 : 신청대리인과의 위임계약상 위임사무의 범위는 어떠한가요.

답 :

문 : 그 밖에 회생절차에 관한 의견이 있으면 말씀하십시오.

답 :

채무자의 대표자 (인)

대리인 (인)